

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2997/2533

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์	โจทก์
จำสืบตำรวจสมศักดิ์ สุโพธิ์ กับพวก	จำเลย
จำสืบตำรวจสมศักดิ์ สุโพธิ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นายหวินหรือถวิล โรจน์จันทร์ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
นายพริ้ง กันดก ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จำเลยทั้งสามฎีกาว่า มิได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวจึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสามเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามขาดองค์ประกอบความผิดและไม่เป็นการผิดกฎหมายไปรรมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 143)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148,83 ฯลฯ จำคุกคนละ 5 ปี

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 138)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 143)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสามฎีกาว่า จำเลยที่ 1 มิได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ เพราะไม่ได้จับกุมหรืออ้างอำนาจเข้าจับกุมและจำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ไม่ได้จับกุมหรือกลั่นแกล้งข่มขืนใจผู้เสียหาย จึงขาดองค์ประกอบความผิดของมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น เห็นว่าข้ออ้างในฎีกาของจำเลยทั้งสามดังกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 เลย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสามฎีกาว่า จำเลยที่ 1 มิได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ เพราะไม่ได้จับกุมหรืออ้างอำนาจเข้าจับกุมและจำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ไม่ได้จับกุมหรือกลั่นแกล้งข่มขืนใจผู้เสียหาย จึงขาดองค์ประกอบความผิดของมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น เห็นว่าข้ออ้างในฎีกาของจำเลยทั้งสามดังกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 เลย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ